

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE MIAMI BEACH - CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO

Normas de Funcionamento, Convivência e Administração

Extraído do original registrada em cartório



Aponte a câmera para o QR Code para acessar o arquivo original

Taguatinga / DF • Versão Digital Interativa

Sumário dos Capítulos

CAPÍTULO I - DO OBJETO	3
CAPÍTULO II - DOS CONDÔMINOS	5
CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS	6
CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO	8
CAPÍTULO V - DO CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL	10
CAPÍTULO VI - DO ORÇAMENTO DO CONDOMÍNIO	10
CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES	11
CAPÍTULO VIII - REGULAMENTO INTERNO	11
CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS	11
CAPÍTULO X - DISPOSIÇÃO FINAL	12
REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO	13

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular, em cumprimento à determinação contida no artigo 9º da Lei 4.591/64, MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA., CNPJ Nº 11.116.898/0001-84, firma estabelecida no Setor Comercial Sul, 141, sala 102, Parte C, Quadra 06, Bloco A, Asa Sul em Brasília/DF, representada por seu administrador Alexandre Machado Vilela, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. MG-527.422 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 398.664.406-72 e com endereço profissional à Rua Amoroso Costa, nº 88, 1º e 3º andar, Bairro Santa Lúcia, conforme procurações lavradas às Folhas: 144 e 145, Livro 3174-P e Folha 098, Livro 3076-P, respectivamente. Na qualidade de proprietária e incorporadora das unidades construídas no terreno que é constituído pelos Lotes 01 a 13 - Quadra QI 24 - Setor Industrial de Taguatinga - Taguatinga - DF, com área, limites e confrontações de acordo com a planta aprovada na Administração Regional de Taguatinga, local onde se encontra o empreendimento imobiliário denominado "CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH", que consiste em um conjunto de apartamentos com destinação residencial e desejando submetê-lo ao regime do Condomínio Edifício de que tratam os artigos 1.331 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, vêm estabelecer a presente Convenção do Condomínio:

CAPÍTULO I - DO OBJETO

Art. 1º O "Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach" situado nos lotes nº 01 (um) a 13 (treze) da quadra QI 24 (quadra interna vinte e quatro), em Taguatinga DF, constitui-se de um conjunto de torres de prédios edificadas conforme o projeto aprovado pela Administração Regional de Taguatinga, tendo como finalidade a destinação de suas unidades autônomas para o uso de natureza residencial e comercial e a elas vinculadas, conforme regulado pelas disposições dos artigos 1.331 e seguintes do Código Civil Brasileiro, assim como por toda a legislação complementar aplicável e, especialmente, pelas disposições da Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que não foram derogadas pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Art. 2º O Condomínio Top Life Taguatinga I - Miami Beach é composto de 06 Torres, 1.320 (mil trezentos e vinte) Apartamentos e 1.413 (mil quatrocentos e treze) Vagas de Garagem de uso exclusivo dos proprietários dos apartamentos; sendo ainda os apartamentos das Torres "A" e "B", numericamente designados por apartamentos 101 a 112, 201 a 212, 301 a 312, 401 a 412, 501 a 512, 601 a 612, 701 a 712, 801 a 812, 901 a 912, 1001 a 1012, 1101 a 1112, 1201 a 1212, 1301 a 1312, 1401 a 1412, 1501 a 1512, 1601 a 1612, 1701 a 1712, 1801 a 1812 e 1901 a 1912; e os apartamentos das Torres "C", "D", "E" e "F", numericamente designados por apartamentos 101 a 112, 201 a 212, 301 a 312, 401 a 412, 501 a 512, 601 a 612, 701 a 712, 801 a 812, 901 a 912, 1001 a 1012, 1101 a 1112, 1201 a 1212, 1301 a 1312, 1401 a 1412, 1501 a 1512, 1601 a 1612, 1701 a 1712 e 1801 a 1812; as Vagas de Garagem são numericamente designadas por Vaga 01, 02, 03...até Vaga 1.413; todas as unidades seus demais indicativos e disposição interna de acordo com o projeto aprovado pela Administração Regional de Taguatinga.

Art. 3º As áreas de uso comum são aquelas definidas no Art. 3º da Lei 4.591/64, bem como no Art. 1331, parágrafo 2º, do Código Civil Brasileiro, tidas e havidas como coisas ou partes inalienáveis, indivisíveis, acessórias e indissolúvelmente ligadas às demais partes do Condomínio, às quais, por sua natureza e destino, são de uso ou utilidade comum do Condomínio, tais como:

- a) O terreno, com sua correspondente área; os jardins, gramados e muros de divisa;
- b) A portaria/guarita, áreas de circulação internas do condomínio, acesso às vias e logradouros públicos e calçadas;
- c) As fundações, estruturas, paredes divisórias, fachadas, lajes e telhados;
- d) Encanamentos de água, esgoto, fios troncos de luz, força, telefone e TV, bem como as instalações respectivas até o ponto de ligação com as linhas de propriedade privativa;
- e) Condutores de água pluvial e esgoto, reservatórios, registros, bombas com os respectivos pertences;

f) Medidores de água, luz, força e gás.

g) Todos os espaços cobertos e descobertos e seus futuros equipamentos destinados ao lazer e previstos no projeto aprovado;

h) Todos os espaços cobertos e descobertos e seus futuros equipamentos destinados ao uso comum e previstos no projeto aprovado;

i) E tudo mais que se destine ao uso comum do condomínio e dos condôminos.

Art. 4 ° São partes de propriedade exclusivas, com seus pertences e acessórios, os 1.320 (mil trezentos e vinte) Apartamentos de uso residencial e as 1413 (mil quatrocentos e treze) Vagas de Garagem.

Art. 5 ° A cada unidade corresponderão as seguintes áreas e fração ideal de terreno: [Tabelas de Frações Ideais Omitidas]

Art. 6 ° As partes de propriedade exclusiva e/ou de uso comum, constituídas por terraço de cobertura e vagas de garagem serão regulamentados conforme abaixo:

I - As unidades autônomas de apartamento com área privativa de cobertura, possuem direito de uso e gozo, privativo e exclusivo, do terraço de cobertura, incumbindo a seus condôminos as respectivas despesas da sua conservação.

II - As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários.

III - A cobertura foi projetada para aguentar uma sobrecarga na laje apenas para trânsito de até 150Kg/m² (cento e cinquenta quilos por metro quadrado). Portanto, fica vedado a construção de cômodos, piscinas, coberturas, bem como qualquer forma de acréscimo na edificação.

IV - A área determinada para estacionamento de automóveis é composta de uma área comum, tendo o seu uso regulamentado conforme abaixo:

a) A demarcação das vagas e a determinação do direito de uso correspondente a cada apartamento ocorrerão conforme localização determinada no projeto arquitetônico aprovado pela Administração local e transcrita no quadro abaixo.

b) Poderá ser necessária a realização de manobras para viabilizar o pleno uso e gozo das vagas abaixo determinadas.

c) As vagas são destinadas ao estacionamento de automóveis de passeio, de pequeno e médio porte e deverão ser assim utilizadas. [Tabelas de Localização das Vagas Omitidas]

V - ESTREMAÇÃO: Conforme Artigo 1332, Inciso I, do Código Civil Brasileiro, as estremações das unidades são as seguintes: as unidades autônomas são estremadas, uma das outras e das partes comuns, estando o observador posicionado, sempre de frente à entrada principal da unidade autônoma e do lado interno da mesma, conforme segue: [Tabelas de Estremação e Vagas de Garagem Omitidas]

ESTREMAÇÃO DAS UNIDADES: TORRES "A"; "B"; "C"; "D"; "E"; "F"

Apartamentos finais 01: Frente para área de uso comum e com os apartamentos final 03, fundos com a área externa, à esquerda com área externa; à direita com os apartamentos final 02;

Apartamentos finais 02: Frente para área de uso comum e com os apartamentos final 04, fundos com área externa, à esquerda com os apartamentos final 01, à direita com área externa;

Apartamentos finais 03: Frente para área de uso comum e com os apartamentos final 04, fundos com a área externa, à esquerda com os apartamentos finais 05, à direita com os apartamentos finais 01;

Apartamentos finais 04: Frente para área de uso comum e com os apartamentos finais 03, fundos com a área externa, à esquerda com os apartamentos finais 02, à direita com os apartamentos finais 06 e com área de uso comum;

Apartamentos finais 05: Frente para área de uso comum e com os apartamentos finais 06, fundos com a área externa, à esquerda com área de uso comum, à direita com os apartamentos de final 03;

Apartamentos finais 06: Frente para área de uso comum e com os apartamentos finais 05, fundos com área externa, à esquerda com os apartamentos final 04 e com área de uso comum, à direita com área de uso comum;

Apartamentos finais 07: Frente para área de uso comum e com os apartamentos finais 08, fundos com a área externa, à esquerda com os apartamentos final 09 e com área de uso comum, à direita com área de uso comum;

Apartamentos finais 08: Frente para área de uso comum e com os apartamentos final 07, fundos com a área externa, à esquerda com área de uso comum, à direita com os apartamentos final 10;

Apartamentos finais 09: Frente para área de uso comum e com os apartamentos finais 10, fundos com a área externa, à esquerda com os apartamentos final 11, à direita com apartamentos final 07 e com área de uso comum;

Apartamentos finais 10: Frente para área de uso comum e com os apartamentos final 09, fundos com a área externa, à esquerda com apartamentos final 08, à direita com os apartamentos final 12;

Apartamentos finais 11: Frente para área de uso comum e com os apartamentos finais 09, fundos com a área externa, à esquerda com os apartamentos final 12, à direita com a área externa;

Apartamentos finais 12: Frente para área de uso comum e com os apartamentos final 10, fundos com a área externa, à esquerda com a área externa, à direita com os apartamentos final 11;

CAPÍTULO II - DOS CONDÔMINOS

Art. 7 ° É direito de cada condômino:

- a) usar, gozar e dispor da respectiva unidade autônoma, segundo a sua finalidade, desde que não prejudique a segurança e a solidez do conjunto residencial comercial, não cause danos aos demais condôminos e não infrinja as normas legais ou as disposições desta convenção e do regulamento interno do condomínio;
- b) usar e usufruir das partes comuns do condomínio, desde que não impeça idêntico uso dos demais condôminos, observando-se as mesmas restrições da letra anterior;
- c) manter em seu poder as chaves das portas de ingresso social e de serviço, desde que não haja portaria do condomínio com porteiro físico em período integral.
- d) examinar a qualquer tempo os livros, registros e arquivos da administração do condomínio e pedir esclarecimentos ao síndico;
- e) utilizar os serviços da portaria, sem desviar os empregados para os serviços internos de sua unidade autônoma;
- f) comparecer às assembleias do condomínio e nas mesmas discutir e votar livremente, desde que esteja adimplente com suas obrigações de custeio do condomínio;
- g) denunciar ao síndico qualquer irregularidade que observar no funcionamento do condomínio;
- h) interpor recurso, a ser apreciado pela Assembleia Geral Extraordinária dos Condôminos, contra ato administrativo do síndico.

Art. 8 ° São deveres dos condôminos:

- a) contribuir para as despesas do condomínio;
- b) guardar reserva e respeito no uso das coisas e partes comuns, não as utilizando nem consentindo que as utilizem de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes, bem como não cedê-las ou alugá-las para pessoas de maus costumes ou que de alguma forma possam incomodar os demais condôminos;
- c) dar às respectivas unidades autônomas a mesma destinação que tem a edificação.
- d) não estender roupas ou quaisquer outros objetos nas janelas ou lugares visíveis dos apartamentos e partes comuns do conjunto residencial - comercial;
- e) não lançar quaisquer objetos ou líquidos sobre a via pública e áreas comuns do conjunto residencial comercial;
- f) respeitar o horário de 22:00 às 07:00 horas mantendo silêncio;
- g) não alterar a forma e a cor das fachadas, das partes e esquadrias externas, nem pintar ou decorar as paredes, portas, portões e esquadrias externas com cores diversas das empregadas no conjunto residencial comercial;

- h) não manter nas respectivas unidades autônomas substâncias ou aparelhos que representem perigo à segurança do condomínio ou incômodo aos demais condôminos;
- i) permitir o ingresso em cada unidade autônoma, do síndico ou seu preposto, quando se tornar indispensável para vistoria com respeito à segurança do conjunto residencial comercial ou reparos em instalações, serviços e tubulações nas unidades vizinhas;
- j) denunciar imediatamente ao síndico a ocorrência de moléstia contagiosa em qualquer das unidades autônomas;
- k) respeitar o horário de 08:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta feira, para ingressar no conjunto residencial - comercial com móveis e utensílios de casa (mudanças);
- l) NÃO CONSTRUIR NOVAS DEPENDENCIAS EM UNIDADES AUTÔNOMAS, OU PROMOVER QUALQUER MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO EM SUAS PAREDES EXTERNAS OU INTERNAS, SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA OBRA, DE MODO QUE TAIS MODIFICAÇÕES NÃO VENHAM AFETAR OU PREJUDICAR A SOLIDEZ DOS APARTAMENTOS E DO CONDOMÍNIO E AS DISPOSIÇÕES LEGAIS PERTINENTES ÀS CONSTRUÇÕES;
- m) NÃO MANTER EM SUAS UNIDADES AUTÔNOMAS MÓVEIS, ARQUIVOS, COFRES OU OBJETOS QUE IMPLIQUEM EM CARGA SUPERIOR A 150KG/M²;
- n) havendo interposição de recurso contra decisão administrativa do síndico, acatar a decisão enquanto o recurso não for apreciado pela AGE em razão do mesmo não ter efeito suspensivo.
- o) acondicionar o lixo doméstico e detritos diversos em sacos plásticos e colocá-los em local e horário determinados pela assembleia ou pela administração do condomínio.

Art. 9 ° Os casos eventualmente surgidos em decorrência de interpretação das normas diversas ao convencionado neste instrumento, bem como a interposição de recurso aos atos administrativos do síndico, deverão ser resolvidos em Assembleia Geral Extraordinária dos Condôminos, devidamente convocados para tal apreciação.

CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 10 ° A Assembleia Geral Ordinária será convocada pelo síndico ou por proprietários que representem 1/4 (um quarto) dos apartamentos, por via de carta registrada ou protocolo de recebimento, sendo que as deliberações adotadas na assembleia terão competência de imposição a todos os condôminos, inclusive aos ausentes. A Assembleia Extraordinária também será convocada pelo síndico ou por 1/4 (um quarto) dos condôminos, por via de carta registrada ou protocolo de recebimento, sendo que as deliberações adotadas na assembleia terão competência de imposição a todos os condôminos, inclusive aos ausentes. As convocações se farão com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis e indicarão o resumo da ordem do dia, a data, a hora e o local da assembleia.

§ 1 ° As convocações endereçadas à construtora/incorporadora do empreendimento, deverão ser remetidas via carta registrada com aviso de recebimento, ou entregue em mãos à pessoa autorizada, qual seja, ao Gerente de Atendimento ao Cliente no escritório da empresa, mediante protocolo de recebimento, sob pena de, não ocorrendo uma destas formas de convocação, ser decretada a nulidade da assembleia e do que nela ficar deliberado.

§ 2 ° As convocações de Assembleia Geral Ordinária serão acompanhadas de cópia do relatório e das contas do síndico, assim como da proposta de orçamento do exercício vindouro, sob pena de ser responsabilizado o síndico e/ou anulada a convocação conforme deliberação a ser tomada na respectiva assembleia.

§ 3 ° É permitido fixar o momento em que se realizará a assembleia, em primeira e segunda convocação, desde que respeitado o período de meia hora, entre ambas.

§ 4 ° A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião.

Art. 11 ° As Assembleias Geral Ordinária e Assembleia Extraordinária serão presididas por um condômino especialmente aclamado, o qual escolherá, entre os presentes, o secretário que lavrará a ata dos trabalhos em livro próprio

ou em folhas soltas que deverá ser, posteriormente, objeto de arquivamento junto à cartório de Registro de Títulos e Documentos.

§ 1º É vedado ao administrador presidir ou secretariar os trabalhos da Assembleia.

§ 2º A cada unidade autônoma constituída por um apartamento corresponderá um voto, tomando-se o resultado das votações por maioria de votos, calculado sobre o número de condôminos votantes que assinaram o livro de presença.

§ 3º O condômino inadimplente poderá participar da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Extraordinária, porém não lhe será permitido se pronunciar, votar, requerer questão de ordem ou deliberar sobre qualquer questão.

Art. 12º Ao condômino é lícito se fazer representar na Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Extraordinária por procurador com poderes especiais, desde que não seja pessoa da administração do condomínio. O procurador exhibirá, quando for assinar o livro e/ou folha de presença, a procuração outorgada pelo condômino, com firma reconhecida em notário, sob pena de não ser permitida a sua presença no solene ato.

Parágrafo único. A hipótese de condômino procurador é permitida, desde que limitada a duas procurações representativas de unidades autônomas por condômino.

Art. 13º A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á no primeiro trimestre civil de cada ano, a ela competindo:

- a) discutir e votar o relatório e as contas da administração, relativos ao ano findo;
- b) discutir e votar o orçamento das despesas para o ano em curso;
- c) aprovar, se for o caso, o Regulamento Interno do condomínio;
- d) eleger e empossar o síndico, quando for o caso, fixando-lhes o prazo comum de mandato e a remuneração, se houver;
- e) eleger e empossar os membros do Conselho Consultivo e Fiscal, fixando o prazo de mandato, sem remuneração;
- f) votar as demais matérias constantes da ordem do dia;
- g) instituir o recolhimento e fixar o limite previsto para o fundo de reserva, assim como deliberar sobre a aplicação e o valor das multas previstas nesta Convenção.

Art. 14º Compete à Assembleia Geral Extraordinária:

- a) deliberar sobre todas as matérias de interesse geral dos condôminos ou do condomínio que não sejam de competência da Assembleia Geral Ordinária;
- b) apreciar as questões de natureza jurídica que envolvam o condomínio e outorgar os poderes especiais ao síndico e/ou advogados que se fizerem necessários;
- c) destituir o síndico, em qualquer tempo e na forma legal;
- d) apreciar recurso interposto contra ato administrativo do síndico.

Parágrafo único. Havendo fundada urgência nas questões a serem tratadas, as Assembleias Gerais Extraordinárias poderão ser convocadas com antecedência de até 24 horas.

Art. 15º As deliberações da assembleia serão tomadas, em primeira convocação, por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais e em segunda convocação, com qualquer número de condôminos, podendo deliberar por maioria dos votos dos que estiverem presentes, salvo quando exigido "quorum" especial.

Art. 16º Na Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Extraordinária, serão exigidos para a tomada de deliberação os seguintes "quoruns":

- a) Pelo voto da maioria absoluta dos seus membros:
 - 1) destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio;
- b) 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos para:

- 1) Alteração da Convenção de Condomínio;
 - 2) aprovação e/ou Instituição do Regimento Interno do Condomínio;
 - 3) para realização de benfeitorias meramente voluptuárias;
 - 4) imposição de multa a condômino por descumprimento dos deveres prescritos nas alíneas "b", "c", "g" e "l" do artigo 8º desta Convenção, excluindo do quorum o condômino infrator;
- c) Maioria dos condôminos:
- 1) realização de benfeitorias úteis no condomínio;
- d) 3/4 (três quartos) dos condôminos, para a imposição de multa a condômino que, reiteradamente, descumprir sua(s) obrigação(ões) para com o condomínio, excluindo do quorum o condômino infrator;
- e) unanimidade para:
- 1) mudança da destinação do conjunto de apartamentos ou da unidade; e,
 - 2) quaisquer outras deliberações para as quais a lei ou esta convenção imponha tal exigência;
- f) maioria simples (maior número de votos válidos) dos condôminos presentes em assembleia para:
- 1) eleger e empossar o síndico e os conselheiros;
 - 2) instituir o recolhimento e fixar o limite previsto para o fundo de reserva, assim como deliberar sobre a aplicação e o valor das multas previstas nesta convenção.
 - 3) aprovar contas apresentadas pelo síndico e/ou administrador; e,
 - 4) quaisquer outras deliberações para as quais a lei ou esta convenção imponha exigência de quorum mais representativo;
 - 5) aprovar a realização de obras em acréscimos às já existentes.

Art. 17 ° As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias bem como das Assembleias Extraordinárias serão obrigatórias para todos os condôminos, independentemente do seu comparecimento ou do seu voto, cumprindo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir.

***Parágrafo único.** Dentro dos 08 (oito) dias subsequentes à assembleia, o síndico comunicará aos condôminos o que tiver sido deliberado, mediante afixação de cópia da ata da assembleia no Quadro de Avisos do condomínio, devendo comunicar a construtora, desde que haja unidade a ser por ela comercializada, através de carta com aviso de recebimento ou protocolo de recebimento do responsável ou representante legal da empresa.*

Art. 18 ° Da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Extraordinária serão lavradas atas em livro próprio, ou por folhas soltas impressas na reunião, as quais serão assinados pelo presidente, pelo secretário e pelos demais condôminos presentes que assim se dispuserem a assinar, que terão sempre o direito de fazer constar as suas declarações de voto, quando dissidentes, devendo as atas serem registradas em um dos cartórios de Registro de Títulos e Documentos do local do imóvel.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO

Art. 19 ° O condomínio será administrado pelo Síndico, pessoa física ou jurídica, que poderá ser condômino e ainda por um Subsíndico para cada torre, estes necessariamente condôminos, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, com mandato pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

§ 1 ° A Construtora e Incorporadora poderá atuar como Síndica durante os primeiros 02 (dois) anos de atividade do Condomínio, ou até quando julgar que a vida operacional do condomínio esteja definitivamente implantada, podendo,

para tanto, indicar e contratar a primeira Administradora. Após o término dessa gestão, os condôminos, em Assembleia Geral Ordinária, deverão eleger novo síndico, podendo contratar outra Administradora, se desejarem.

§ 2 ° *O síndico será aquele condômino, ou não, que vier a ser eleito com a maioria simples dos votos daqueles condôminos que se façam presentes na reunião. Os subsíndicos, que serão condôminos, candidatar-se-ão pelas torres em que residam e serão eleitos pela maioria simples dos votos da torre pela qual se candidatou.*

§ 3 ° *Ao síndico compete:*

- a)** representar os condôminos em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em tudo o que se referir aos assuntos de interesse do condomínio;
- b)** superintender a administração do condomínio;
- c)** cumprir e fazer cumprir a lei, a presente Convenção, o regulamento interno do condomínio e as deliberações das assembleias;
- d)** admitir e dispensar empregados, fixando a remuneração dos mesmos;
- e)** ordenar reparos urgentes ou adquirir o que for necessário à segurança ou conservação do conjunto residencial - comercial, até o valor do limite que, anualmente, for estipulado pela Assembleia Geral Ordinária;
- f)** executar as disposições orçamentárias da Assembleia;
- g)** convocar a Assembleia Geral Ordinária na época própria, e a Extraordinária quando julgar conveniente, ou lhe for requerido por proprietários que representem no mínimo $\frac{1}{4}$ (um quarto) do total dos apartamentos;
- h)** prestar à Assembleia Geral Ordinária as contas de sua gestão, acompanhadas da documentação respectiva, e oferecer proposta de orçamento para o exercício seguinte;
- i)** manter um sistema de balancetes mensais de receita e despesas, entregando-os aos membros do Conselho Consultivo e Fiscal para que realizem a devida verificação e aprovação;
- j)** cobrar, inclusive em juízo, a cota que couber em rateio, nas despesas normais ou extraordinárias do conjunto residencial - comercial e fundo de reserva do condomínio, que forem aprovadas pela Assembleia Geral, e as multas impostas por infrações de disposições legais ou desta convenção;
- l)** comunicar à Assembleia Geral e à construtora as citações, notificações ou interpelações judiciais e extrajudiciais que receber;
- m)** apresentar à Assembleia Geral e solicitar o julgamento pelos presentes, dos recursos que forem interpostos por condômino contra sua decisão administrativa.
- n)** entregar ao seu sucessor todos os livros, documentos e pertences do condomínio em seu poder.

§ 4 ° *A cada subsíndico compete:*

- a)** mediante indicação dos demais subsíndicos das torres, substituir o síndico em suas ausências e impedimentos temporários;
- b)** realizar a administração das atividades de manutenção, limpeza, conservação e segurança da torre para cuja representação foi eleito;
- c)** ser o porta voz privilegiado dos condôminos da torre residencial ou comercial, pelo qual foi eleito;
- d)** ser, por sistema de rodízio entre os demais subsíndicos, relator dos recursos que forem interpostos à Assembleia Geral.

§ 5 ° *O síndico e os subsíndicos receberão durante o cumprimento de seu mandato a remuneração mensal ou isenção no pagamento da taxa de despesas ordinárias que couber à sua unidade, conforme vier a ser fixada pela Assembleia Geral e a esta prestará contas de sua gestão em caso de destituição.*

CAPÍTULO V - DO CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL

Art. 20 ° Poderá a Assembleia Geral Ordinária eleger um Conselho Consultivo e Fiscal composto de 03 (três) membros efetivos e 03 (três) suplentes, com mandato de até 02 (dois) anos, todos escolhidos entre os condôminos, os quais exercerão gratuitamente as suas funções. Cabe aos suplentes exercerem automaticamente a substituição dos membros efetivos.

Art. 21 ° Compete ao Conselho Consultivo e Fiscal:

- a) fiscalizar as atividades do síndico e examinar as suas contas, relatórios e documentos;
- b) comunicar à Assembleia, por carta registrada ou protocolada, qualquer irregularidade verificada na gestão do condomínio;
- c) dar parecer sobre as contas do síndico, sobre a proposta de orçamento para o exercício subsequente, informando à Assembleia Geral;
- d) abrir, encerrar e rubricar o livro-caixa;
- e) assessorar o síndico na solução dos problemas do condomínio;
- f) opinar nos casos de divergência entre o síndico e os condôminos;
- g) dar parecer em matéria relativa à despesa extraordinária.

CAPÍTULO VI - DO ORÇAMENTO DO CONDOMÍNIO

Art. 22 ° Constituem despesas do condomínio aquelas relativas à manutenção, conservação, limpeza, reparações e construção das partes e coisas comuns; à remuneração do síndico, do zelador e empregados do condomínio e, ainda, dos encargos sociais e trabalhistas; aos impostos e taxas que incidam sobre as partes e coisas comuns do conjunto residencial comercial; e ao prêmio de seguro contra incêndio.

***Parágrafo único.** Destaca-se que a obrigação pelos débitos condominiais das unidades autônomas do condomínio é vinculada ao respectivo imóvel, razão pela qual torna o adquirente de unidade responsável por eventuais débitos condominiais deixados pelo alienante, inclusive multas e juros moratórios.*

Art. 23 ° Compete à assembleia fixar o orçamento das despesas comuns (ordinárias) relativamente às unidades já construídas, prontas e acabadas, passíveis de serem habitadas, e cabe aos condôminos dos apartamentos concorrerem para o custeio das referidas despesas, dentro dos primeiros 10 (dez) dias de cada mês ou nas datas deliberadas pela assembleia geral.

***§ 1 °** As despesas condominiais comuns ou ordinárias serão rateadas proporcionalmente ao número de apartamentos (unidades) existentes no empreendimento, excluindo-se do rateio aquelas unidades que ainda estiverem em fase de construção e sem condições de habitabilidade, sendo que, para os Apartamentos Duplex de Cobertura, deverá ser observado o disposto, respectivamente, no parágrafo segundo, a seguir.*

***§ 2 °** As unidades de apartamento duplex de cobertura arcarão com um acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre as taxas previstas para as despesas ordinárias comuns devidas pelas unidades.*

Art. 24 ° Serão rateadas da mesma forma convencionada no artigo 23°, entre os condôminos dos apartamentos, as despesas extraordinárias, salvo se forem adicionadas à quota mensal ordinária do condomínio.

Art. 25 ° Ficarão a cargo exclusivo de cada condômino, as despesas decorrentes de atos por ele praticados e o aumento das despesas a que der causa.

***Parágrafo único.** O disposto neste artigo é extensivo aos prejuízos causados às partes comuns do condomínio, bem como, pela omissão do condômino na execução de reparos na sua unidade autônoma.*

Art. 26 ° O saldo remanescente do orçamento de um ano será incorporado ao exercício seguinte, se outro destino não lhe for dado pela assembleia. O déficit, se verificado, será rateado entre os condôminos.

Art. 27 ° Todo o condomínio será segurado contra incêndio ou qualquer outro risco que possa destruí-lo, em todo ou em parte, em companhia idônea, com aprovação da assembleia, pelo respectivo valor venal, discriminando-se, na apólice, o valor de cada unidade autônoma. A apólice deverá ter obrigatoriamente cláusula de reconstrução. É obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição, total ou parcial.

Art. 28 ° Caso as edificações do condomínio venham a ser total ou consideravelmente destruídas, ou ameacem ruína, bem como em caso de desapropriação total ou de área parcial do condomínio, assim como em sendo deliberada pela extinção do condomínio, aplicar-se-ão as disposições dos artigos 1.357 e 1.358, e seus parágrafos, do Código Civil.

CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES

Art. 29 ° Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições pagarão multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, e juros moratórios, pro-rata-die, de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento até o dia de seu efetivo pagamento, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, sujeitando-se, ainda, ao pagamento das custas e honorários de advogado, se houver procedimento judicial.

Art. 30 ° Ao condômino que, reiteradamente, não cumpra com o seu dever perante o Condomínio será imposto as penalidades que tratam o parágrafo 2º do artigo 1.336 e o artigo 1.337, e seu parágrafo único, do Código Civil.

CAPÍTULO VIII - REGULAMENTO INTERNO

Art. 31 ° As normas gerais que regem internamente o Condomínio acham-se expressas nesta convenção e o REGIMENTO INTERNO a ser implantado consta como Anexo I da presente convenção.

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 32 ° As unidades autônomas não comercializadas ou que estejam na posse da Proprietária/Incorporadora, somente pagarão o valor equivalente a 30% da taxa condominial estabelecida para cada uma, entendendo-se para este fim, como taxa condominial, a proporcionalidade relativa a cada apartamento por despesas ordinárias feitas ou a fazer pelo condomínio.

Art. 33 ° O síndico deverá informar à Proprietária/Incorporadora, sempre que esta lhe solicitar, a situação de adimplência ou as taxas em atraso dos condôminos perante o Condomínio, salvo nas hipóteses em que o morador já houver transferido para si a propriedade plena do bem, junto ao cartório de registro de imóveis competente.

Art. 34 ° Considerando que a obrigação de pagamento das taxas e encargos condominiais é dos condôminos adquirentes das unidades imobiliárias, a Proprietária/Incorporadora, poderá fornecer lista com nome e endereço dos adquirentes das unidades condominiais, contra os quais, necessariamente, serão promovidas as medidas judiciais cabíveis para cobrança de eventuais débitos, ficando, desde já, ciente o Condomínio que a inobservância ao disposto neste artigo ensejará o ajuizamento e procedimento judicial próprio à composição das perdas e danos.

Art. 35 ° É permitido à Proprietária/Incorporadora e à empresa de corretagem, até a venda da última unidade, ainda que isto ocorra após a concessão da Baixa e Habite-se, manter placas de venda ou painéis publicitários relativos às suas atividades comerciais ou industriais na frente do Condomínio, bem como a permanência de corretores em área comum do condomínio, ou em unidade autônoma liberada por seus proprietários.

Art. 36 ° À Proprietária/Incorporadora, fica, deste já, de forma irrevogável e irretratável, concedido o direito, por sua conta e exclusiva responsabilidade, de manter o seu logotipo ou outro sinal indicativo de seu nome e atividade empresarial, nas dependências internas, áreas externas do Condomínio, assim como utilizar o telhado do prédio, para colocação de engenho publicitário, luminoso ou não, de material e dimensões a seu exclusivo critério a empresa com

as respectivas despesas de instalação e manutenção geral, inclusive com energia elétrica se for o caso. Esse direito de uso somente poderá ser modificado ou extinto pela unanimidade dos condôminos e após 2 (dois) anos da data em que ocorrer a efetiva instalação do condomínio.

CAPÍTULO X - DISPOSIÇÃO FINAL

Art. 37 ° A presente convenção sujeita toda pessoa que ocupe ou venha a ocupar o condomínio residencial - comercial ou qualquer de suas partes, ainda que eventualmente, obrigando a todos os condôminos, seus sub-rogados e sucessores.

***Parágrafo único.** Os condôminos se obrigam, ainda, a informar o conteúdo da presente Convenção, dando conhecimento a terceiros, quando da alienação ou qualquer forma de transmissão de domínio, bem como na locação de suas unidades autônomas.*

Art. 38 ° Fica eleito o foro da comarca onde está situado o imóvel, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais especial que o seja.

ANEXO I INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH**REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO****1 - Disposições Gerais**

1.1 Este Regimento interno refere-se ao Condomínio Geral, mantido para comodidade, tranquilidade, segurança e moralidade da habitação, no interesse dos moradores, proprietários, inquilinos, seus empregados e dependentes, deve ser rigorosamente cumprido pelos mesmos.

1.2 Fica established que os proprietários das unidades autônomas deverão dar ciência das normas estabelecidas nesse regulamento aos seus locatários ou possuidores do imóvel a qualquer título para se valerem todos os direitos e deveres descritos, sendo obrigação dos proprietários:

- a) Fornecer ao locatário ou possuidores do imóvel a qualquer título o nome e o número do apartamento do síndico;
- b) Informar ao futuro locatário ou possuidores do imóvel a qualquer título que este deverá solicitar autorização ao síndico para entrada e saída de mudança, informando o dia e hora em que a mesma deverá ocorrer;
- c) Em caso de locação através de imobiliária informar à mesma sobre o Regimento Interno e fazer cumpri-lo.

1.3 As unidades autônomas destinam-se exclusivamente ao uso residencial e são estritamente familiares, devendo ser guardados o recato e dignidade compatível com a moralidade e o renome dos moradores.

1.3.1 Fica terminantemente proibida a locação para estudantes, que venham a constituir repúblicas, a instalação de atividades profissionais, recreativas, religiosas e/ou sociais, que venham a causar qualquer incômodo aos demais condôminos.

1.4 O Condomínio não será responsabilizado por qualquer dano ou extravio causado por terceiros à propriedade ou bens materiais e/ou pessoais que estejam dentro das unidades autônomas dos moradores, cabendo a cada um o dever de zelar e vigiar o que lhe pertence.

1.4.1 Em casos específicos de roubo em unidade, o Condomínio reserva-se o direito, através da Convenção, com fulcro na legislação pátria, analisar e tomar as medidas cabíveis em cada caso.

1.5 Os moradores são civilmente e/ou criminalmente responsáveis pelos atos praticados no interior do Condomínio (áreas comuns e garagens).

1.5.1 Qualquer dano ou extravio causado pelos seus familiares, dependentes, empregados ou visitantes deverá ser prontamente indenizado por quem o causou ou pelo responsável pelo apartamento.

1.5.2 Caso isso não ocorra, o Condomínio providenciará os reparos e cobrará as despesas respectivas juntamente com a taxa condominial mensal seguinte ao fato.

2 - Horário

2.1 Respeitar, de qualquer forma, a lei do silêncio, evitando a produção de ruídos que possam perturbar o sossego e o bem estar dos demais moradores no período das 22:00 hs às 7:00 hs, e, em qualquer horário, utilizar aparelhos que produzem som de forma moderada de modo a não perturbar os vizinhos.

2.2 As atividades sociais como festas, não devem ultrapassar as 24:00 hs. A festa estará restrita as dependências internas do salão, se houver, e a partir das 22:00 horas o som deverá estar em volume reduzido. Ficam ressalvadas as festas promovidas pelo Condomínio ou autorizadas pela Assembleia que poderão ter seu horário estendido para depois das 24:00 hs, conforme previamente combinado entre a Comissão Organizadora e os demais moradores do Edifício.

3 - Uso das Coisas Comuns

3.1 Geral

3.1.1 Os moradores poderão usar e gozar das partes comuns até onde não impeçam idêntico uso por parte dos demais moradores.

3.1.2 Não será permitido no Edifício, a entrada de pedintes, propagandistas, vendedores ambulantes, etc., salvo se vierem a chamado de algum morador, sendo que neste caso, a permanência dessas pessoas ficará limitada ao apartamento do morador interessado, o qual, deverá acompanhá-lo até a saída na portaria, sob pena do morador que autorizou a entrada responsabilizar-se por qualquer ato desta decorrente.

3.1.3 Não será permitido o acesso ao edifício de entregadores de encomendas de pequeno e médio porte (pizzas, flores, remédios, etc.), devendo o condômino retirá-las na portaria.

3.1.4 Não é permitida a permanência de volumes de qualquer espécie nos halls, áreas de acesso ou demais partes comuns, exceto quando em trânsito para os apartamentos.

3.2 Garagem/Estacionamento

3.2.1 Cada condômino terá direito ao uso de vagas no espaço de estacionamento de acordo com o projeto arquitetônico e com esta convenção de condomínio, o que deverá ser rigorosamente obedecido visando maior facilidade de movimentação na entrada e saída de veículos.

3.2.2 Não é permitida a utilização das vagas de estacionamento de automóveis para a guarda de mais de 01 (um) veículo automotor, seja automóvel e motocicleta, 02 (duas) motocicletas ou qualquer outra forma de ocupação da vaga que leve a utilização conjunta de dois veículos. Igualmente, não é permitido o estacionamento em espaços ou áreas que não sejam pelo projeto arquitetônico destinadas a estacionamento de veículos.

3.2.3 No caso de locação do apartamento, o locatário terá direito a vaga respectiva, devendo o proprietário, expressamente, transferir as obrigações deste Regulamento.

3.2.4 Não é permitida a guarda, dentro da garagem, de veículos ou coisas que, pelo seu tamanho ou dimensão prejudiquem a circulação no interior da garagem, que serão utilizadas exclusivamente para a guarda de carros de passeio, admitindo-se porém, utilitários, desde que seu porte se enquadre nas características acima mencionadas, além de motocicletas.

3.2.5 Os proprietários de carros e seus motoristas, deverão utilizar as vagas de garagem respeitando as faixas que delimitam seu espaço e sem prejudicar as áreas de manobra, permitindo desta forma o acesso desimpedido e a utilização plena e normal das outras vagas pelos demais condôminos.

3.2.6 Exige-se de todos os motoristas o uso de velocidade máxima de 10 Km/Hora, por ocasião da entrada, saída e manobras na garagem, atentando a circulação de crianças e adultos.

3.2.7 Qualquer dano causado por um veículo a outro será de inteira responsabilidade do proprietário do veículo causador do dano, devendo o mesmo ressarcir o prejuízo causado na melhor forma acordada entre as partes.

3.2.8 É proibido o uso da garagem para execução de qualquer serviço (montagem de móveis, pintura, etc.), mesmo que seja feita nos limites da vaga correspondente, bem como para realização de reparos mecânicos, salvo nos casos em que o reparo se fizer necessário para o veículo se deslocar.

3.2.9 É vedado o uso das áreas destinadas a garagem para a guarda de móveis, utensílios, motores, pneus, ferramentas ou quaisquer outros objetos.

3.2.10 É proibido parar nos corredores, rampas e demais áreas de circulação, exceto para cargas e descargas rápidas e transporte de pessoas com problemas de saúde; neste caso será permitida a entrada de ambulância nos estacionamentos do Condomínio.

3.2.11 Sob hipótese alguma poderá ser alugada a vaga na garagem, a não ser para moradores do Condomínio. Neste caso o Síndico deverá ter uma cópia do contrato de locação.

3.2.12 É expressamente proibido lavar veículos e outros utensílios no interior da garagem ou qualquer outra dependência do Condomínio.

3.2.13 O portão da entrada do residencial deverá se manter fechado, a qualquer hora do dia ou da noite, abrindo somente para a entrada e saída de veículos, cabendo aos condôminos aguardar e certificar se ficou fechado.

3.2.14 Os condôminos deverão possuir quantidade de comandos eletrônicos compatíveis com o número de veículos, para que o próprio usuário sempre acione a abertura e fechamento do portão. Assim como comunicar imediatamente o síndico ou o Subsíndico a perda ou extravio, para mudança da codificação dos demais, bem como responder pelas despesas desse serviço técnico.

3.2.15 Não será permitida a permanência de carros/utilitários de terceiros nas garagens do condomínio, nem mesmo enquanto realizam serviços de conserto, manutenção e instalação, etc.

3.3 Segurança Geral

3.3.1 Não é permitido guardar ou depositar em qualquer parte do Condomínio, explosivos, inflamáveis ou quaisquer agentes químicos suscetíveis de afetar a segurança ou tranquilidade dos moradores.

3.3.2 O Síndico, pessoalmente ou por intermédio de seus prepostos ou funcionários do Condomínio, poderão, quando necessário, entender-se com os condôminos ou moradores, a fim de dirimir dúvidas ou tomar providências que digam respeito a segurança do prédio e/ou moradores.

3.3.3 Visando a segurança geral e também a ordem, higiene e limpeza das partes comuns do Condomínio, fica terminantemente proibido atirar ou colocar palitos de fósforo, pontas de cigarro, cascas de frutas, detritos ou qualquer outro objeto pelas portas, janelas e áreas de serviço ou corredores, escadas e demais áreas comuns do Condomínio.

3.3.4 A permanência de bicicletas, velocípedes, skates, patins, patinetes ou similares assim como praticas com bola, nas áreas comuns do Condomínio só será eventualmente permitida em lugar previamente determinado para este fim, não sendo de responsabilidade do Condomínio, qualquer dano eventualmente causado aos mesmos ou que causarem a terceiros. Também não é de responsabilidade do Condomínio o desaparecimento de qualquer objeto.

3.4 Lixo

3.4.1 O lixo e detritos deverão ser devidamente acondicionados em sacos plásticos apropriados e colocados nos tambores coletores, separando o lixo reciclável, tomando precauções necessárias para evitar vazamentos, depositando-os nas lixeiras próximas a portaria nos dias e horários determinados pelo síndico.

3.5 Indenização por danos causados

3.5.1 Todo e qualquer dano ou estrago provocado por um morador, ou seus empregados particulares em qualquer área comum do Condomínio deverá ser inteiramente indenizado pelo condômino implicado na ocorrência.

3.5.2 É proibido danificar plantas, colher flores, cortar galhos ou árvores e usar o jardim para o plantio de plantas diferentes das estabelecidas pelo Condomínio.

3.6 Reformas e Obras

3.6.1 Toda e qualquer reforma a ser realizada nas unidades deverá ser precedida de consulta aos respectivos projetos e comunicada ao Síndico, e à Construtora Prime/MRV, através de formulário próprio, por motivo de segurança estrutural (hidráulica, elétrica, gás, alvenaria, etc.), sendo que o início das obras só será permitido após autorização do síndico.

3.6.2 Qualquer obra a ser levada a efeito nas unidades, deverá ser executada nos dias úteis da semana - segunda-feira a sexta-feira, no período compreendido entre 8:00 (oito) e 18:00 (dezoito) horas. O condômino ficará responsável pelo acesso dos empregados ao Condomínio e permanência destes, devendo zelar pela segurança de todos.

3.6.3 Os entulhos provenientes das obras de reformas deverá ser retirado pelo condômino, não podendo ser deixados nas dependências comuns, sob pena de ser feito pelo síndico às custas do responsável, sendo devido o reembolso.

4 - Empregados

4.1 Compete ao Síndico fiscalizar e chefiar os empregados do Condomínio, fazendo com que os serviços a eles afetos sejam executados de maneira satisfatória.

4.2 Os condôminos e moradores não poderão utilizar, para seu uso particular, os empregados do Condomínio durante o período de trabalho.

4.3 Não é permitido que pessoas que não os próprios empregados do Condomínio trabalhem nas partes de uso comum, a não ser mediante autorização por escrito do Síndico, salvo funcionários da construtora em serviço de manutenção.

5 - Uso privativo do condômino e/ou morador

5.1 Geral

- Os apartamentos destinam-se exclusivamente ao uso residencial e são estritamente familiares, devendo ser guardados o recato a dignidade compatível com a moralidade e o renome dos moradores.

5.2 Utilização dos apartamentos

5.2.1 É proibido mudar a forma externa das fachadas e das partes de uso comum, acrescentar cômodos que influenciem diretamente na volumetria da edificação, decorar as paredes e esquadrias externas, usar vidros e toldos ou pintar em cores ou tonalidades diferentes das usadas no conjunto do condomínio. É permitido o uso de telas de proteção na cor branca nas sacadas e janelas.

5.2.2 Mudanças nas portas, somente serão aceitas referentes à mudança na qualidade, obedecendo ao memorial descritivo em relação à cor;

5.2.3 A decoração das áreas comuns poderá ser definida entre os condôminos, desde que observada os itens de segurança, como extintor, que não poderá ficar escondido;

5.2.4 As Coberturas e as áreas privativas, se houver, poderão instalar telhado, desde que padronizadas junto às demais e aprovados pela Assembleia;

5.2.5 As vagas de garagem poderão ter telhado, desde que padronizadas junto às demais e aprovado em Assembleia.

5.2.6 Não é permitido colocar nos parapeitos das janelas, vasos, varais de roupas ou quaisquer outros objetos que ofereçam perigo de queda ou que prejudiquem a estética do condomínio.

5.2.7 Este empreendimento foi construído com laje maciça e/ou pré-moldados e, de acordo com a ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), não deve ser submetida a cargas superiores a 150 kg/m² que corresponde às sobrecargas para edificações residenciais.

5.2.8 Deverá ser dada atenção especial ao peso de arquivos, cofres e outros objetos que ultrapassem esse limite. Para a construção deste imóvel foi utilizado o Sistema Construtivo em alvenaria autoportante. Desta forma, não é permitida a retirada de paredes e execução de aberturas sem consulta prévia e autorização da Construtora MRV/PRIME.

5.2.9 Os moradores devem permitir o ingresso em suas unidades autônomas do Síndico ou seus prepostos, e funcionários da construtora MRV/PRIME devidamente identificados quando tal se torne necessário e indispensável a inspeção ou realização de trabalhos relativos a estrutura geral do prédio, sua segurança e solidez ou a realização de reparos em instalações e serviços em tubulações vizinhas.

5.2.10 Os condôminos deverão reparar imediatamente os vazamentos ocorridos na canalização secundária que sirva privativamente a unidade autônoma, bem como infiltrações nas paredes e pisos da mesma, respondendo pelos danos que porventura os ditos vazamentos ou infiltrações venham causar ao Condomínio ou as unidades de outros condôminos vizinhos.

5.2.11 Deverão os moradores que se ausentarem, indicar o endereço onde o Síndico poderá dispor das chaves para acesso a respectiva unidade em circunstância de urgência devidamente comprovada. Fechar os registros de gás e água. Caso contrário, o Síndico está autorizado a tomar as devidas providências para ingressar no apartamento.

5.2.12 Qualquer proteção nas janelas ou áreas de serviço deverá obedecer aos limites internos dos apartamentos, não podendo ser projetados para fora, devendo também estar de acordo com os modelos padronizados pelo Condomínio.

5.2.13 É proibido, a bem da limpeza e higiene, cuspir, urinar, atirar papéis, cinzas, pontas de cigarro ou quaisquer detritos ou objetos pelas janelas, varandas, terraços, área de lazer ou qualquer outro local do Condomínio, bem como atirar nos vasos sanitários objetos ou papel. É proibido jogar água pela janela, ainda que seja para fins de limpeza e lavagem de vidraças e paraquitos.

5.2.14 É terminantemente proibido atirar restos de comida, materiais gordurosos, papel higiênico, pontas de cigarro, etc., nos aparelhos sanitários ou ralos dos apartamentos, respondendo o condômino responsável, pelo entupimento de tubulações e demais danos causados neste particular.

5.2.15 É proibido bater tapetes ou assemelhados nas janelas e sacadas.

5.2.16 O uso de gás canalizado, quando houver, será de uso exclusivo para o fogão de cozinha. Não é permitido o uso de botijão de gás dentro dos apartamentos. É obrigatório o uso de mangueira de cobre recomendada pelo fabricante do fogão.

5.2.17 Serão permitidos animais de pequeno porte nas unidades, desde que observadas às seguintes regras.

- a) O animal não poderá ficar solto nas áreas comuns do prédio;
- b) Caso o animal faça alguma sujeira nas áreas comuns durante o trajeto a sua saída ou até mesmo no passeio em frente ao prédio, o proprietário fica responsável por limpá-la;
- c) O proprietário deverá manter o cartão de vacinação do animal em dia;
- d) Nos casos em que o animal estiver emitindo muitos ruídos ou mau cheiro ao ponto de incomodar os outros moradores, o proprietário deverá tomar alguma atitude a fim de minimizar este incômodo, sob pena de exclusão do animal do condomínio.

5.3 Segurança

5.3.1 Para a segurança geral do edifício, todos os moradores deverão estar atentos para os seguintes cuidados:

- observarem, ao sair ou entrar na garagem, se o portão ficou fechado;
- as portas das entradas principais do Condomínio não podem ficar abertas em hipótese alguma; e
- ao receberem visitas, entregadores, etc., se possível, acompanhem os mesmos até a portaria, ou orientá-los a fechar a porta;

5.3.2 Sempre que possível, comunicar ao síndico ou subsíndico, as ausências por motivo de viagem, para que haja um melhor gerenciamento da segurança, e também a cessão, em caso de necessidade, do uso da garagem por terceiros.

5.3.3 Os moradores deverão manter fechadas as portas das respectivas unidades autônomas sendo que o Condomínio não poderá ser responsabilizado por furtos, tanto nas unidades quanto nas áreas de garagens e comuns.

5.3.4 Por motivos de segurança estrutural, qualquer modificação a ser feita na distribuição interior do espaço de um apartamento só poderá ser executada após solicitação por escrito e autorização, também por escrito, do Síndico com o aval de pessoal técnico competente da Construtora MRV/PRIME.

5.3.5 Por motivos de segurança das instalações e do próprio edifício como um todo, fica expressamente vedada a execução nos apartamentos, de qualquer instalação que resulte sobrecarga mecânica e/ou elétrica para o Edifício.

6 - Taxa de Condomínio

6.1 A taxa de Condomínio será calculada mensalmente, através do rateio das despesas comuns do Condomínio, conforme a Convenção de Condomínio, cujas despesas pagas serão apresentadas no balanço do mês subsequente.

6.2 O condômino pagará mensalmente ao Condomínio, a partir do mês de sua mudança, o valor integral do condomínio da época.

6.3 Cada condômino adquirente deverá pagar a primeira taxa de condomínio no primeiro vencimento após a entrega do imóvel pela construtora, cujo valor será proporcional aos dias seguintes à entrega das chaves do imóvel, juntamente com a taxa de condomínio do mês corrente.

6.4 O prazo previsto para recolhimento da taxa de condomínio, bem como das despesas ordinárias e extraordinárias é até o 5º (quinto) dia de cada mês, sendo que essa data poderá ser alterada pela Administração do Condomínio Residencial Top Life Taguatinga - Miami Beach, se assim lhe convier.

6.5 Os condôminos em atraso com o pagamento das respectivas contribuições pagarão multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, e juros moratórios, pro-rata-die, de 1% (um por cento) ao mês, computados desde a data do vencimento até o dia de seu efetivo pagamento, independente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, sujeitando-se, ainda, ao pagamento das custas e honorários de advogado, se houver procedimento judicial.

7 - Mudanças

7.1 As mudanças, externas e internas, deverão ser feitas de segunda-feira à sábado, exceto feriados das 8:00 hs às 18:00 hs.

7.2 Deverá ser comunicado ao Síndico e ao Zelador, com antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro horas), por escrito qualquer entrada e saída de mudanças, para que sejam tomadas as medidas necessárias.

7.3 A mudança em feriados e domingos será permitida apenas excepcionalmente e mediante autorização do Síndico.

8 - Penalidades

8.1 O disciplinamento estatutário é decorrência de interesse comum, que neste caso se sobrepõe ao particular, em tudo quanto não viole o direito básico da propriedade. Portanto, a Administração do Condomínio (Síndico, Subsíndico e Conselheiros) tem, não só a faculdade, como o dever de aplicar sanções previstas na Convenção e Regulamento Interno, e as aplicará em prol dos interesses da coletividade condominial.

8.2 Pela transgressão das normas ou pela falta de cumprimento de qualquer obrigação prevista neste Regulamento Interno e na Convenção de Condomínio, o condômino ou morador responsável estará sujeito a multa equivalente de 1/10 (um décimo) até 5 (cinco) vezes o valor da taxa das despesas ordinárias de uma unidade padrão do condomínio vigente na data da transgressão, além de ser o infrator compelido a abster-se da prática do ato e quando for o caso, de refazer a obra ou instalação.

8.3 Em caso de dano, o condômino responsável ficará obrigado a efetuar os reparos necessários ou reembolsar o Condomínio das despesas em que tiver incorrido com a reposição de áreas ou objetos danificados, além de eventuais custas e honorários advocatícios no caso de ação judicial.

8.4 Do ato impositivo de penalidades cabe pedido de reconsideração ao Conselho Fiscal no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de notificação da mesma.

8.5 O pedido de reconsideração, não tem efeito suspensivo sobre as multas, que devem ser pagas normalmente, quando cobradas. Caso o Conselho Fiscal considere uma multa improcedente, o valor da mesma será devolvido ao responsável.

9 - Disposições Finais

9.1 Compete a todos os Condôminos, Moradores e Empregados do Condomínio fazer cumprir o presente Regulamento Interno, levando ao conhecimento do Síndico, Subsíndicos e Conselheiros, qualquer transgressão havida.

9.2 Aos Condôminos, cabe a obrigação de, nos contratos de locação, alienação ou cessão de uso de suas unidades a terceiros, fazer incluir uma cláusula que obriga o fiel cumprimento das normas estabelecidas na Convenção do Condomínio e deste Regulamento Interno, que serão mantidos para a comodidade, tranquilidade, higiene e segurança geral, devendo para isto serem rigorosamente cumpridos por todos os condôminos e moradores, seus empregados e pessoas sob suas responsabilidades.

9.3 As Reclamações de qualquer natureza deverão ser feitas por escrito e dirigidas ao síndico, que destinará livro próprio para o registro de ocorrências sugestões e queixas à Administração.

9.4 Os condôminos ficam obrigados a deixar por escrito autorização para ingresso no Condomínio de pessoas que venham prestar serviço em sua unidade.

9.5 Quaisquer situações e/ou disposições não previstas neste Regulamento Interno, serão apreciadas pela Administração do Condomínio (Síndico, Subsindico e Conselho Consultivo).

9.6 O Regimento Interno poderá ser acrescido a critério da Assembleia, por maioria (50%+1) dos condôminos de outras disposições e deverá ser fixado em partes de propriedade e uso comum do mesmo.

10 - Foto

10.1 Fica eleito o foro local para qualquer ação decorrente da aplicação das disposições aqui estabelecidas, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.